UNIVERSITAS TERBUKA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK



Pancasila MKWN4110

Sesi 3. Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara

Perspektif Tokoh Mengenai Negara

Georg Jelinek

organisasi yang sudah memiliki wilayah tertentu dan diberkahi kekuasaan oleh rakyat

Imanuel Kant

entitas yang bertugas menegakan batas-batas hukum yang disepakati bersama sambil melayani kepentingan publik di wilayah yang ditunjuk.

Max Weber

otoritas atau kekuasaan diperlukan untuk membangun dan mengawasi suatu bangsa

Robert M. Mac Iver

entitas yang menegakkan hukum dan otoritas atas suatu wilayah.

Ibnu Khaldun

masyarakat dengan kekuasaan (*wazi'* dan *mulk*)

Aristoteles

keluarga besar untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Memahami Konsep Dasar Negara

Etimologis

Mencakup ***Grundnorm*** (norma dasar), ***Staatsidee*** (cita negara), ***Rechtsidee*** (cita hukum), dan ***Philosophische Grondslag*** (dasar filsafat negara).

Terminologis

Fondasi dan sumber dalam proses pembentukan dan penyelenggaraan negara. Makna fundamental negara adalah sebagai asal dari semua sumber hukum negara.

Berbeda dengan undang-undang yang dapat berubah, dasar negara bersifat permanen dan tidak tergantikan.

Dasar Negara dan Pancasila

Bagi Indonesia, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan UUD 1945.

Pancasila bukan sekadar dasar hukum, tetapi juga jiwa, kepribadian, pandangan hidup, dan cita hukum bangsa Indonesia.

Pancasila bersifat permanen, tidak dapat diubah, meskipun konstitusi (UUD) bisa diamandemen.

Pancasila sebagai Dasar Negara

Sumber Yuridis

- Pancasila termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
- Pancasila adalah **sumber dari segala sumber hukum negara,** yang memberi legitimasi pada seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber Historis

- Proses perumusan sejak sidang BPUPK, pidato Sukarno 1 Juni 1945, dan Piagam Jakarta (22 Juni 1945).
- Disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 bersama UUD 1945.

Sumber Sosiologis

- Pancasila lahir dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam, baik agama, budaya, maupun adat istiadat.
- Menjadi cerminan dari kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi gotong royong, persatuan, dan toleransi.

Sumber Politis

- Pancasila ditetapkan secara demokratis melalui konsensus para pendiri bangsa dalam sidang BPUPK dan PPKI.
- Menjadi kompromi politik yang menyatukan berbagai kelompok, termasuk perbedaan ideologi, agama, dan kepentingan politik pada masa perumusan dasar negara.
- Pancasila berfungsi sebagai ideologi pemersatu bangsa dalam kehidupan politik Indonesia.

Makna Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara

Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa Pancasila menjadi fondasi kebijaksanaan bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan bernegara.

Pancasila dimaksudkan sebagai landasan kebijakan penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan negara dan hak kedaulatan rakyat.

Makna ini tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk formal seperti produk hukum, tetapi juga harus terimplementasi dalam tindakan nyata dan perilaku setiap warga negara.

Dengan kedudukan ini, Pancasila berfungsi sebagai identitas, jiwa, dan arah moral bangsa Indonesia, sekaligus pedoman bagi rakyat maupun wakil rakyat dalam mencapai cita-cita nasional.

Arti dan Isi Pancasila

Arti Pancasila

- Pancasila dipahami sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa.
- Menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan.
- Pancasila mengandung arti sebagai fondasi moral, spiritual, dan politik bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan bernegara.
- Ia berfungsi sebagai identitas nasional, pedoman etika, dan pemersatu bangsa dalam keberagaman.

Isi Pancasila

- Ketuhanan Yang Maha Esa → keyakinan dan pengakuan terhadap Tuhan, dasar moral-spiritual.
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab → menjunjung tinggi martabat manusia, hak dan kewajiban asasi.
- Persatuan Indonesia → komitmen menjaga keutuhan bangsa dalam keragaman.
- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan → demokrasi yang berlandaskan musyawarah mufakat.
- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia → cita-cita kesejahteraan dan keadilan yang merata

Arti Pancasila menekankan pada kedudukannya sebagai dasar falsafah dan cita hukum bangsa, sedangkan isi Pancasila merujuk langsung pada lima sila yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Fungsi Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara

Sumber Hukum Tertinggi

- Menjadi dasar legitimasi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- Menjiwai dan menjadi ukuran sah atau tidaknya suatu hukum.

Jiwa & Kepribadian Bangsa

- Menjadi identitas nasional yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain.
- Mencerminkan jati diri bangsa yang berakar pada budaya dan nilai luhur Indonesia.

Pedoman Etika & Moral

- Menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Mengarahkan perilaku rakyat maupun penyelenggara negara agar sesuai dengan nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan demokrasi.

Landasan Integrasi Bangsa

- Menjadi pemersatu di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.
- Menjadi titik temu dalam menghadapi perbedaan kepentingan politik dan sosial.

Dasar dalam Penyelenggaraan Negara

- Menjadi fondasi perumusan kebijakan nasional.
- Memberikan arah dalam pembangunan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara

Terdapat tiga tingkatan nilai dalam ideologi Pancasila:

1

Nilai Dasar

Nilai yang berkaitan dengan nilai fundamental dan berfungsi sebagai sumber nilai instrumental.

2

Nilai Kontekstual

Nilai ini disebut juga nilai instrumental, di mana harus disesuaikan untuk mencerminkan waktu.

3

Nilai Praksis

Nilai yang meresapi kesararan sehari-hari dan memanifestasikannya dalam aktualisasi yang dilakukan oleh individu.

Jadi, untuk menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis adalah tantangan terbesar bagi suatu idologi. Saat tiga nilai dapat ditegakan secara konsisten, maka masalah terhadap ideologi tidak akan muncul.



TERIMA KASIH